



INADIMPLEMENTO, MORA

E CLÁUSULA PENAL

Arts. 389 a 420 do Código Civil

Resumo de Revisão Final — foco FGV / Magistratura

TJPE — Juiz de Direito

NOTA METODOLÓGICA

Como usar este material: cada bloco carrega o dispositivo legal com **grifo** nas palavras que a FGV historicamente altera nos distratores, seguido da leitura FGV consolidada a partir de questões oficiais da banca e de jurisprudência do STJ. **Atenção:** material já incorpora a **Lei nº 14.905/2024** (nova disciplina de juros e correção monetária).



1. Panorama Geral e Ideia Central

Inadimplemento absoluto × relativo (mora)

- **Inadimplemento absoluto:** a prestação **não pode mais** ser cumprida, ou tornou-se **inútil** ao credor — extingue-se a obrigação primária, convertendo-se em perdas e danos.
- **Mora (inadimplemento relativo):** a prestação ainda é **útil e possível**, mas não foi cumprida no tempo, lugar ou forma devidos (art. 394) — a obrigação primária **subsiste**, acrescida dos encargos da mora.
- Presunção de **culpa** nas obrigações contratuais — o devedor que não cumpre responde por perdas e danos, juros, atualização monetária e honorários (art. 389).

Lei nº 14.905/2024 — a atualização que a FGV mais cobra hoje

- Índice de atualização monetária supletivo: **IPCA** (art. 389, § único), na falta de índice convencionado/legal.
- Taxa legal de juros: **SELIC deduzida do IPCA** (art. 406, §1º) — **se resultado negativo, considera-se ZERO** (art. 406, §3º).
- Questões anteriores a jun/2024 que mencionem "SELIC pura e integral" como taxa legal **estão desatualizadas** — a FGV pode usá-las como distrator proposital.

● ATENÇÃO PARA A PROVA

⚠ **Pegadinha estrutural nº 1:** a correção monetária com índices negativos (deflação) **considera** os índices negativos no cálculo mês a mês, mas **nunca** resulta em valor **inferior ao nominal original** — se a soma final for negativa, **não se aplica** (o credor recebe o valor nominal, sem prêmio à mora do devedor) (STJ, Info 499).



2. Regras × Exceções — Quadros Comparativos

2.1 Mora Ex Re × Ex Persona × Irregular (ato ilícito)

Tipo	Quando se configura	Termo inicial dos consectários
Ex re (automática) — art. 397, caput	Obrigação POSITIVA e LÍQUIDA, com termo certo	Vencimento — sem necessidade de notificação
Ex persona — art. 397, § único	Sem termo, ou só "prazo moral" — depende de interpelação	Data da interpelação (judicial ou extrajudicial)
Irregular (ato ilícito) — art. 398	Responsabilidade extracontratual	Data do ato (Súmula 54-STJ: juros do evento danoso)

● ATENÇÃO PARA A PROVA

⚠ **Pegadinha estrutural nº 2 (a mais recorrente do tema):** nas obrigações **contratuais líquidas com termo certo** (mora *ex re*), juros e atualização fluem do **vencimento**. Se a obrigação for **ilíquida** ou depender de interpelação (mora *ex persona*), os juros fluem da **citação** (art. 405). Já na responsabilidade **extracontratual** (ato ilícito), os juros SEMPRE fluem da **data do evento danoso** (Súmula 54-STJ) — **nunca** da citação, mesmo que a obrigação seja ilíquida.

2.2 Súmulas do Termo Inicial — Responsabilidade Extracontratual

Súmula	Conteúdo	Termo inicial
Súmula 54-STJ	Juros moratórios	Data do evento danoso (ato ilícito)
Súmula 43-STJ	Correção monetária do dano MATERIAL	Data do efetivo prejuízo
Súmula 362-STJ	Correção monetária do dano MORAL	Data do ARBITRAMENTO (não do evento)

2.3 Cláusula Penal Compensatória × Moratória

Critério	Compensatória (art. 410)	Moratória (art. 411)
Hipótese de incidência	Inadimplemento TOTAL (absoluto)	Simplex atraso ou infração de cláusula específica
Relação com a obrigação principal	Converte-se em alternativa a benefício do credor — NÃO cumula com o cumprimento	Credor pode exigir a multa JUNTAMENTE com o cumprimento da obrigação

🔴 ATENÇÃO PARA A PROVA

⚠️ **Pegadinha estrutural nº 3 — cláusula penal moratória × lucros cessantes em atraso de obra (Tema 970/651-STJ):** quando a cláusula penal moratória é fixada em valor **equivalente ao locativo**, ela **afasta, em regra**, a cumulação com indenização por lucros cessantes decorrentes da não fruição do imóvel — cumular seria **bis in idem**. Isso é diferente da hipótese de **rescisão** com devolução do imóvel, em que o STJ **permite** cumular cláusula penal com taxa de fruição/ocupação (REsp 2024829/SC) — a linha distintiva está na jurisprudência, não na letra da lei.



3. Dissecando a Lei: Requisitos, Vedações e Prazos

3.1 Perpetuatio Obligationis (art. 399) — fortuito durante a mora

Art. 399, CC

Art. 399. O devedor em mora responde pela impossibilidade da prestação, embora essa impossibilidade resulte de caso fortuito ou de força maior, se estes ocorrerem durante o atraso; **salvo se provar isenção de culpa, ou que o dano sobreviria ainda quando a obrigação fosse oportunamente desempenhada.**

- Regra: o devedor **em mora** assume o risco do fortuito/força maior que sobrevier **durante** o atraso.
- Duas exceções que **afastam** a responsabilidade: (i) devedor prova **isenção de culpa** pela mora; (ii) prova que o dano **ocorreria mesmo assim, mesmo que** tivesse cumprido a tempo.

3.2 Excludentes: Caso Fortuito e Força Maior (art. 393)

Art. 393, CC

Art. 393. O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se **expressamente não se houver por eles responsabilizado**. Parágrafo único. O caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário, cujos efeitos **não era possível evitar ou impedir**.

- A excludente **só opera se o evento NÃO for conexo à atividade** do devedor — se for **fortuito interno** (risco inerente ao próprio negócio), **não exclui** a responsabilidade (JDC 443).
- Cabe **responsabilização contratual expressa** mesmo por fortuito/força maior — cláusula de assunção de risco é válida (parte final do *caput*).

3.3 Grau de Culpa — Contratos Benéficos × Onerosos (art. 392)

Tipo de contrato	Parte a quem aproveita	Parte que não se favorece
Benéfico (gratuito)	Responde por simples culpa	Responde só por DOLO
Oneroso	Ambas as partes respondem por culpa, sem distinção de grau	—

3.4 Cláusula Penal — Redução Equitativa Obrigatória (art. 413)

Art. 413, CC

Art. 413. A penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal for cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio.

- **Ordem pública**: o juiz **deve** reduzir, **inclusive de ofício**, ainda que as partes tenham **renunciado contratualmente** a esse direito (JDC 355) — cláusula de renúncia é **nula** quanto a esse ponto.
- A redução **NÃO precisa** guardar correspondência matemática exata com a proporção cumprida (STJ, Info 717) — especialmente quando a cláusula penal tem **função predominantemente coercitiva** (não apenas compensatória): caso CBF × Marfrig, multa de 20% sobre contrato de patrocínio **mantida** mesmo sem adimplemento parcial expressivo, por prevalecer a função de desestímulo à rescisão antecipada.

ATENÇÃO PARA A PROVA

Pegadinha estrutural nº 4: mesmo que o devedor **não alegue** a excessividade da multa em sua defesa, o juiz **pode e deve** reduzir de ofício, contanto que promova **debate prévio com contraditório** — não pode surpreender as partes na sentença sem oportunidade de manifestação (STJ, Info 627).

3.5 Limite do Valor e Indenização Suplementar (arts. 412 e 416)

- Cominação da cláusula penal **NÃO pode exceder** o valor da obrigação principal (art. 412).
- Para exigir a pena, **NÃO é necessário alegar prejuízo** (art. 416, *caput*).

- Se o prejuízo **exceder** o valor da multa, **NÃO cabe** indenização suplementar, **SALVO se houver convenção expressa** — nesse caso, a multa funciona como **mínimo indenizatório** (art. 416, § único).

3.6 Arras — Confirmatórias × Penitenciais

Tipo	Direito de arrependimento?	Função e efeito
Confirmatórias (art. 419)	NÃO	Sinal do negócio + garantia; cabe indenização suplementar se maior prejuízo provado, ou execução forçada
Penitenciais (art. 420)	SIM	Função unicamente indenizatória ; NUNCA cabe indenização suplementar, sob nenhuma hipótese

- Desfazimento: quem **deu** as arras e não cumpre, **perde-as** em favor do outro. Quem **recebeu** e não cumpre (ou se arrepende), devolve **as arras MAIS o equivalente** (art. 418) — regra aplicável a **AMBAS** as espécies (STJ, Info 702).
- Vedada** a cumulação de **arras** com **cláusula penal compensatória** no mesmo inadimplemento — configuraria *bis in idem* (STJ, Info 613): o credor retém **apenas** as arras.
- Se o valor "a título de sinal" for desproporcional (ex.: 75% do preço), **NÃO** se declara a perda integral como arras confirmatórias — aplica-se **redução equitativa** (STJ, Info 577).



4. Incidência FGV — Padrões Fáticos (Storytelling)

4.1 "O cavalo e o raio" — perpetuatio obligationis

- Roteiro: clássico e repetido: devedor deveria entregar animal/bem no dia 10, atrasa por desorganização, e no dia 15 (já em mora) um raio/enchente imprevisível destrói o bem. Gabarito: devedor **responde** — o fortuito ocorreu **durante a mora** (art. 399), e não há prova de isenção de culpa nem de que o dano ocorreria de qualquer forma.

4.2 "O atraso estratégico da construtora" — Tema 970/651

- Roteiro: imóvel na planta atrasa além da tolerância; comprador busca cumular cláusula penal moratória (0,5% ao mês) com lucros cessantes (aluguel pago no período). Gabarito: se a cláusula penal já está fixada em **valor equivalente ao locativo**, **NÃO** cabe cumulação — o adquirente só tem direito **À MULTA** (Tema 651-STJ), salvo se demonstrar que a multa **não cobre** o prejuízo e houver convenção expressa de indenização suplementar.

4.3 "O acidente com datas embaralhadas" — termo inicial de juros e correção

- Roteiro: acidente de trânsito com datas de fato, ajuizamento, citação e sentença todas diferentes. Pegadinha: aplicar a citação como termo inicial dos juros (regra contratual). Gabarito: em responsabilidade **extracontratual**, juros fluem **SEMPRE da data do evento** (Súmula 54), e a correção do dano moral flui **do arbitramento** (Súmula 362) — nunca do evento nem da citação.

4.4 "O incêndio e o fornecedor em mora" — mora + caso fortuito

- Roteiro: fornecedor atrasa entrega de equipamento com data certa; comprador, para não perder outro contrato, adquire de terceiro; dias depois, um incêndio destrói os equipamentos ainda em poder do fornecedor. Gabarito: o fornecedor **já estava em mora** quando ocorreu o fortuito — **responde** pela impossibilidade, mesmo com o incêndio sendo evento externo e imprevisível.

4.5 "O arrependimento nas arras" — penitenciais × confirmatórias

- Roteiro: promessa de compra e venda com sinal e cláusula expressa de arrependimento; uma das partes desiste e oferece devolver o dobro. A outra tenta executar especificamente o contrato. Gabarito: havendo **cláusula expressa de arrependimento**, as arras são **penitenciais** — **NÃO cabe execução específica**, só a consequência indenizatória do art. 420 (perda ou devolução em dobro).

4.6 "A multa que não guarda proporção matemática" — função coercitiva × compensatória

- Roteiro: contrato empresarial de grande porte (patrocínio, fornecimento) com multa elevada por rescisão antecipada; devedor cumpriu parcialmente e pede redução estritamente proporcional. Gabarito: quando a cláusula penal tem **função predominantemente coercitiva** (desestimular a rescisão, não apenas compensar dano), o juiz **NÃO** é obrigado a reduzir na exata proporção do cumprimento — pode manter valor mais elevado, sobretudo em contratos entre empresas de grande porte, sem assimetria (STJ, Info 717).



5. Súmulas, Jurisprudência e Teses Institucionais

5.1 Súmulas Consolidadas

Súmula	Conteúdo
Súmula 43-STJ	Correção monetária sobre dívida por ato ilícito incide a partir da data do EFETIVO PREJUÍZO
Súmula 54-STJ	Juros moratórios fluem a partir do EVENTO DANOSO, em responsabilidade extracontratual
Súmula 362-STJ	Correção monetária do dano MORAL incide desde a data do ARBITRAMENTO

5.2 Temas Repetitivos e Precedentes-chave do STJ

Fonte	Conteúdo
Tema 970/651-STJ (Info 651)	Cláusula penal moratória equivalente ao locativo AFASTA, em regra, a cumulação com lucros cessantes por atraso na entrega de imóvel
REsp 2024829/SC	Na RESCISÃO com devolução do imóvel, é possível cumular cláusula penal compensatória com taxa de fruição/ocupação (natureza de aluguel)
Info 613-STJ (REsp 1617652)	Vedada a cumulação de ARRAS com cláusula penal COMPENSATÓRIA — bis in idem; credor retém só as arras
Info 702-STJ (REsp 1927986)	Devolução das arras + equivalente aplica-se tanto às confirmatórias quanto às penitenciais
Info 577-STJ (REsp 1513259)	Se o "sinal" for desproporcional ao preço total, cabe redução equitativa, não perda integral
Info 627-STJ (REsp 1447247)	Redução da cláusula penal manifestamente excessiva é de ofício, independentemente de requerimento do devedor
Info 717-STJ (REsp 1803803 — caso CBF/Marfrig)	Redução não precisa guardar correspondência matemática exata — prevalece a função coercitiva quando for o caso
Info 499-STJ (AgRg REsp 1300928)	Índices negativos de correção (deflação) são considerados, mas o resultado final nunca é inferior ao valor nominal
ATENÇÃO PARA A PROVA Cuidado com o recorte temporal: questões anteriores a 2024 que mencionem "taxa SELIC pura e integral" como juros legais refletem o regime revogado. Desde a Lei 14.905/2024, a taxa legal é SELIC deduzida do IPCA (art. 406, §1º), zerada se negativa (art. 406, §3º).	



6. Análise de Discursivas — O que Pontua no Espelho FGV

- **Estrutura de resposta premiada:** (i) classificar o inadimplemento (absoluto × mora) e o tipo de mora (ex re/ex persona/irregular); (ii) indicar o termo inicial exato de juros e correção, com a súmula ou dispositivo pertinente; (iii) enfrentar eventual cláusula penal/arras e sua cumulabilidade; (iv) aplicar a Lei 14.905/2024 quando envolver juros/correção; (v) concluir com a solução numérica ou processual do caso.
- **Erro que zera item:** aplicar juros da citação em responsabilidade extracontratual — sempre fluem do evento danoso (Súmula 54).
- **Erro que zera item:** cumular cláusula penal compensatória com cumprimento da obrigação principal — a compensatória é alternativa, nunca cumulativa com o adimplemento.
- **Ponto de corte comum:** ignorar que a redução equitativa da cláusula penal (art. 413) é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, mesmo com cláusula de renúncia contratual.
- **Diferencial de nota alta:** distinguir a função *compensatória* da função *coercitiva* da cláusula penal para justificar por que a redução equitativa não exige correspondência matemática exata em certos contratos empresariais.



MODELO PARA DISCURSIVA

Modelo de estrutura textual premiada (adaptável a qualquer caso de inadimplemento/mora/cláusula penal): "Configura-se [mora ex re / ex persona / inadimplemento absoluto], nos termos do art. [X] do CC. Os juros fluem de [termo inicial] e a correção de [termo inicial], conforme [dispositivo/súmula]. [Enfrentar cláusula penal/arras, se houver, e sua cumulabilidade]. Nesses termos, a pretensão do autor [procede/não procede], no montante de [valor/fração]."



7. Quadro-Resumo Final — Prazos e Números Essenciais (pós Lei 14.905/2024)

Dispositivo	Instituto	Regra
Art. 389, § único	Índice de correção monetária supletivo	IPCA (IBGE)
Art. 397, caput	Mora ex re	Vencimento do termo certo (obrigação líquida)
Art. 398 + Súmula 54-STJ	Mora em ato ilícito	Data do evento danoso
Art. 405	Juros em obrigação ilíquida/mora ex persona	Citação inicial
Súmula 362-STJ	Correção do dano moral	Data do arbitramento
Art. 406, §1º	Taxa legal de juros supletiva	SELIC deduzida do IPCA
Art. 406, §3º	Taxa legal negativa	Considerada igual a ZERO
Art. 412	Limite do valor da cláusula penal	Não pode exceder a obrigação principal
Art. 413	Redução equitativa da cláusula penal	Obrigatória, de ofício, irrenunciável
Art. 418	Devolução das arras por quem recebeu	Valor das arras + o equivalente



8. Mapa Mental Estruturado (Pilares do Tema)

INADIMPLEMENTO E MORA

- **Absoluto:** prestação impossível/inútil → perdas e danos substituem a obrigação
- **Relativo (mora):** prestação ainda útil/possível → obrigação subsiste + encargos
- **Mora do devedor:** ex re (termo certo, automática) × ex persona (interpelação) × irregular (ato ilícito, desde o ato)
- **Mora do credor:** isenta devedor de culpa na conservação; obriga a ressarcir despesas; estimação mais favorável ao devedor
- **Perpetuatio obligationis:** devedor em mora assume o risco do fortuito superveniente, salvo isenção de culpa ou dano inevitável

PERDAS E DANOS E JUROS

- **Dano emergente + lucros cessantes (art. 402)**
- **Nexo direto e imediato (art. 403):** NÃO se adota o thin skull rule
- **Termo inicial:** evento danoso (extracontratual) × vencimento (ex re) × citação (ex persona/ilíquida)
- **Lei 14.905/2024:** IPCA (correção supletiva) + SELIC-IPCA (juros legais, zerada se negativa)

CLÁUSULA PENAL E ARRAS

- **Compensatória:** alternativa ao cumprimento (inadimplemento total)
- **Moratória:** cumulável com o cumprimento (simples atraso)
- **Redução equitativa (art. 413):** obrigatória, de ofício, irrenunciável
- **Arras confirmatórias:** sem arrependimento; cabe execução forçada e indenização suplementar
- **Arras penitenciais:** com arrependimento; função só indenizatória; NUNCA suplementar
- **Vedado:** cumular arras com cláusula penal compensatória (bis in idem)



9. Mnemônicos e Associações

🔑 MNEMÔNICO 1

"**Ilícito nunca espera**" — na responsabilidade extracontratual (ato ilícito), a mora é sempre desde o **ato**, e os juros sempre do **evento danoso** (Súmula 54) — nunca esperam citação.

🔑 MNEMÔNICO 2

"**Moral no fim, material no início**" — a correção do dano **moral** conta do **arbitramento** (fim do processo, Súmula 362); a do dano **material** conta do **prejuízo efetivo** (início, Súmula 43).

🔑 MNEMÔNICO 3

"**Compensa substitui, mora acumula**" — cláusula penal **compensatória** substitui o cumprimento (alternativa); cláusula penal **moratória** acumula com o cumprimento.

🔑 MNEMÔNICO 4

"**Penitencial nunca suplementa**" — nas arras **penitenciais** (com arrependimento), jamais cabe indenização **suplementar** — função só indenizatória, ponto final.

🔑 MNEMÔNICO 5

"**SELIC menos IPCA, zero se ficar negativa**" — regra da Lei 14.905/2024 para os juros legais supletivos.

10. Consolidado de Pegadinhas Mapeadas

- **(1)** Aplicar juros da citação em responsabilidade extracontratual — sempre fluem do evento danoso (Súmula 54-STJ).
- **(2)** Corrigir o dano moral a partir do evento — a correção conta do arbitramento (Súmula 362-STJ).
- **(3)** Excluir a responsabilidade do devedor em mora por fortuito superveniente — ele responde, salvo isenção de culpa ou dano inevitável (art. 399).
- **(4)** Cumular cláusula penal compensatória com o cumprimento da obrigação principal — é sempre alternativa, nunca cumulativa com o adimplemento.
- **(5)** Cumular cláusula penal moratória (valor = locativo) com lucros cessantes por atraso de obra — vedado, em regra (Tema 651-STJ).
- **(6)** Cumular arras com cláusula penal compensatória no mesmo inadimplemento — bis in idem, vedado (Info 613-STJ).
- **(7)** Achar que arras penitenciais admitem indenização suplementar — nunca admitem, sob nenhuma hipótese.
- **(8)** Negar a redução de ofício da cláusula penal excessiva por ausência de alegação da parte — o juiz deve reduzir de ofício (Info 627-STJ), com contraditório prévio.
- **(9)** Exigir correspondência matemática exata na redução da cláusula penal — não é exigida, sobretudo quando prepondera a função coercitiva (Info 717-STJ).
- **(10)** Aplicar a taxa SELIC pura e integral como juros legais — desde a Lei 14.905/2024, a taxa legal é SELIC deduzida do IPCA, zerada se negativa.



11. Visão Crítica e Interdisciplinar

- **Boa-fé objetiva e função social do contrato:** a redução equitativa obrigatória da cláusula penal (art. 413) e a vedação à cumulação arras/cláusula penal (bis in idem) são exemplos de **dirigismo contratual** voltado a coibir o enriquecimento sem causa — o STJ pondera a autonomia da vontade com a proibição de vantagem excessiva ao credor.
- **Teoria do inadimplemento eficiente (efficient breach):** mobilizada em provas discursivas para justificar a **mitigação/exoneração de responsabilidade** de quem, de maneira proativa, evita o agravamento do dano do credor — tema de fronteira entre a análise econômica do direito e a boa-fé contratual.
- **Diálogo de fontes — CC e CDC:** em contratos de consumo envolvendo atraso na entrega de imóvel, a jurisprudência do STJ dialoga o regime do CC (arts. 408-411) com a proteção consumerista (limite de retenção de até 25% dos valores pagos em rescisão pelo consumidor) — tema recorrente de interseção Civil/Consumidor.
- **Direito Tributário:** a alteração da taxa legal de juros (SELIC-IPCA) pela Lei 14.905/2024 dialoga com discussões sobre o limite de juros do CTN (1% ao mês) — tema usado pela FGV para confundir o candidato entre o regime tributário e o civil, que são autônomos.
- **Princípio da conservação dos negócios jurídicos:** a invalidade da cláusula penal (acessória) **não contamina** a obrigação principal, mas o inverso contamina — reflexo direto do princípio *accessorium sequitur principale* (art. 184 c/c art. 409).

12. Dispositivos-Chave — Citação Literal com Grifos

Palavras em destaque = pontos que a FGV historicamente altera ou testa nos distratores.

Art. 389

Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária [...] e honorários de advogado. Parágrafo único. Na ausência de índice específico, a atualização será feita pelo **IPCA**, apurado e divulgado pelo IBGE.

Art. 397

Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, **constitui em mora o devedor**. Parágrafo único. Não havendo termo, a mora se constitui mediante **interpelação judicial ou extrajudicial**.

Art. 398

Art. 398. Nas obrigações provenientes de **ato ilícito**, considera-se o devedor em mora, desde que o praticou.

Art. 399

Art. 399. O devedor em mora responde pela impossibilidade da prestação [...] se estes ocorrerem durante o atraso; **salvo se provar isenção de culpa, ou que o dano sobreviria ainda quando a obrigação fosse oportunamente desempenhada**.

Art. 406, §1º

Art. 406, §1º. Não havendo taxa convencionada, ou sendo ela legalmente proibida, os juros serão fixados de acordo com a **taxa legal, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o índice de atualização monetária**.

Art. 410

Art. 410. Quando se estipular a cláusula penal para o caso de total inadimplemento da obrigação, esta **converter-se-á em alternativa a benefício do credor**.

Art. 411

Art. 411. Quando se estipular a cláusula penal para o caso de mora, ou em segurança especial de outra cláusula determinada, terá o credor o arbítrio de exigir a satisfação da pena cominada, **juntamente com o desempenho da obrigação principal**.

Art. 413

Art. 413. A penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal for cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for **manifestamente excessivo**, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio.

Art. 416

Art. 416. Para exigir a pena convencional, **não é necessário que o credor alegue prejuízo**. Parágrafo único. Ainda que o prejuízo exceda ao previsto na cláusula penal, não pode o credor exigir indenização suplementar se assim não foi convencionado. **Se o tiver sido, a pena vale como mínimo da indenização**.

Art. 420

Art. 420. Se no contrato for estipulado o direito de arrepender-se, as arras [...] terão função **unicamente indenizatória**. Neste caso, **não haverá direito a indenização suplementar**.